

0000617-20.2018.8.26.0069

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Bastos

Foro: Foro de Bastos

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 25/2018 - Delegacia de Polícia de Bastos, 1119/2017 - Delegacia de Polícia de Bastos

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Lindomar Barros Roza

Juiz de Direito: Dr. FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bastos

Foro de Bastos

Vara Única

Rua 15 de Novembro nº 50, Bastos-SP - cep 17690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000617-20.2018.8.26.0069 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000617-20.2018.8.26.0069

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 25/2018 - Delegacia de Polícia de Bastos, 1119/2017 - Delegacia de Polícia de Bastos

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Lindomar Barros Roza

Juiz de Direito: Dr. FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra LINDOMAR BARROS ROZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, "caput", do código penal, porque no dia 05 de dezembro de 2017, pela manhã, na rua General Osório, nº 774, Centro, nesta cidade e comarca de Bastos, subtraiu, para si, uma cadeira de rodas, avaliada em R\$ 408,00, pertencente ao estabelecimento comercial

Supermercados Kawakami.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado dirigiu-se ao endereço acima indicado acompanhado da esposa e da filha que é pessoa com deficiência, ocasião em que utilizaram a cadeira de rodas disponibilizada pelo estabelecimento para fazerem compras.

Contudo, ao termino das compras, Lindomar colocou o objeto no porta-malas do veículo e evadiu-se do local.

No dia seguinte, policiais militares compareceram na residência do denunciado e realizaram a apreensão do objeto Ouvido na Delegacia de Polícia, Lindomar alegou que colocou a cadeira de rodas no portamalas do carro pois tinha "esquecido", mas tinha a intenção de devolver o objeto.

Boletim de ocorrência (fls. 06/09).

Auto de exibição e apreensão (fls. 10 e 14).

Auto de avaliação (fls. 17).

Relatório final (fls. 32/36).

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2019 (fls. 57).

O réu foi citado (fls. 107).

A audiência de suspensão processual foi designada para o dia 06 de abril de 2022 (fls. 134), ocasião em que o acusado não compareceu (fls. 147).

Foi decretada a revelia do acusado (fls. 151), ante a sua mudança de endereço sem prévia comunicação.

Fls. 155/159 pugnou a defesa em sua resposta à acusação a absolvição sumária do réu, requerendo que seja decretado o princípio da insignificância.

Negado os pedidos da defesa e designado audiência de instrução para o dia 17 de outubro de 2022 (fls. 167/169).

Em audiência de instrução (fls. 186/188) a representante da vítima foi ouvida, além de uma testemunha de acusação.

O Ministério Público, em memoriais finais, pugnou pela procedência da denúncia, pelo não reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que o valor do objeto furtado não é ínfimo, ademais, pediu a pena mínima, o regime aberto e a substituição por restritivas de direito.

A Defesa, em alegações finais orais, pugnou pela improcedência da ação penal, alegando erro de tipo, afirmando que o réu não teve a intenção de furtar o objeto. Requereu ainda o reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que o valor do bem não causou grande prejuízo à vítima e o produto foi devolvido. Além do mais, pugnou pelo regime inicial mais brando e pela substituição, caso haja condenação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitativa restou evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/09), pelo Relatório final (fls. 32/36), bem como pelas provas colhidas durante toda a fase inquisitiva.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A representante da vítima, Cláudia Izabel Cardilho da Silva, em juízo, declarou que se recorda apenas que a cadeira é para uso dos clientes. No dia específico, o cliente chegou e fez o uso da cadeira. Foi embora e levou a cadeira embora. Disse que fizeram o boletim de ocorrência e o objeto foi recuperado. Asseverou que não se recorda se o réu é um cliente antigo. Não estava presente no momento do furto.

A testemunha, policial militar, Jorge Luis dos Santos, em juízo, aduziu que tiveram informações da polícia de Batos que o réu tinha furtado uma cadeira de rodas que fica a disposição dos clientes. Fomos até a residência dele e encontramos a cadeira idêntica. Disse que ao questionar o réu ele disse que iria devolver.

O réu, Lindomar Barros Roza, em sede inquisitiva assumiu ter colocado a cadeira de rodas no porta malas de seu veículo e levado para sua casa. Alegou que iria devolver. Em juízo, tornou-se revel.

Analisando o conjunto probatório, restou evidenciado que o acusado praticou o crime a ele imputado na exordial acusatória (artigo 155, "caput", do Código Penal).

O furto ficou bem delineado.

O réu foi revel, isto é, apesar de devidamente ciente do acontecido, não quis se

defender. Portanto, as acusações são tidas como verdadeiras.

Alem do mais, a representante da vítima foi clara "No dia especifico, o cliente chegou e fez o uso da cadeira. Foi embora e levou a cadeira embora" o policial complementou " Fomos até a residência dele e encontramos a cadeira idêntica". Isso torna certa a prática do crime de furto simples, ensejando a condenação do réu nos termos da denúncia.

Não se cogita do arrependimento posterior, posto que não consta efetiva prova de que o réu fez voluntariamente a devolução do objeto. Sendo que, apesar de informar que iria devolver a res furtiva, foi preciso acionar a polícia para o bem ser recuperado.

A alegação que era outra cidade e por isso a demora para devolver, não merece acolhimento, muito menos ser levado em consideração. Uma vez que o réu nem deveria ter colocado o objeto em seu carro, pois não era o dono.

Não há como se aplicar o princípio da bagatela. Não comungo das teses abolicionistas. Para o delito de furto pode ser utilizado o critério da figura do crime de pequeno valor. Esse foi o critério escolhido pelo legislador, não cabendo ao juiz criar novas formas de exclusão do crime ou de isenção de pena.

Registre-se que o objeto furtado (cadeira de rodas) possui valor material não insignificante, além da existência de outros dados de valor moral, uma vez que outros clientes utilizavam do objeto. Isso exclui a pertinência da alegação de insignificância, já que suficiente ao pagamento de alguns dias de trabalho de diversos brasileiros.

Este é o entendimento jurisprudencial: "Furto. Autoria e materialidade comprovadas. Validade do depoimento das testemunhas. Impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância. Absolvição inadmissível. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido." (Apelação Criminal 990.10.013798-0 Tupã, 29/07/2010, rel. Des. Francisco Bruno).

Portanto, delineada a responsabilidade penal do réu, passa-se à fixação da pena. Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com os requisitos do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o agente não ostenta maus antecedentes (fls. 48/49). Assim, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Há a atenuante da confissão espontânea, que não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Não havendo outras circunstâncias modificadoras, torna-se definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime de início e cumprimento da pena será o aberto.

Isto posto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação para CONDENAR LINDOMAR BARROS ROZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, a cumprir, em REGIME ABERTO, à pena de 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fica fixado no mínimo legal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistente na prestação pecuniária de um salário-mínimo.

Faculto o apelo em liberdade;

Com o trânsito em julgado, oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Custas ex lege;

P.I.C.

Bastos, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA